

Vážení členové výboru SVJ,

podávám tímto stížnost na postup SVJ při správě záloh na energie a související požadavky na hotovostní platby.

V minulém roce mi byly zadrženy přeplatky z vyúčtování energií s odůvodněním, že jsem neuhradil příspěvek do hotovostního fondu včas. Tento postup je v rozporu se zákonnou povinností SVJ vracet přeplatky z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů.

Odkazy na právní úpravu:

- **§ 7 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.** – poskytovatel služeb je povinen vrátit přeplatek do 4 měsíců od doručení vyúčtování.
- **§ 1208 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)** – výbor SVJ je povinen hospodařit s péčí řádného hospodáře.
- **§ 209 trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)** – neoprávněné zadržování finančních prostředků může naplnit skutkovou podstatu vydírání či nátlaku.

Požaduji, aby výbor SVJ:

1. Okamžitě ukončil praktiku zadržování přeplatků z vyúčtování energií a, aby podal vysvětlení, které již bylo zasíláno datovou schránkou avšak dodnes bez odezvy.
2. Doložil, jakým způsobem byly přeplatky vyúčtovány a zda byly vráceny v zákonné lhůtě vrácení přeplatků tak jak byly již zaslány od poskytovatelé energií, avšak vráceny byly po tom to termínu i po termínu vrácení záloh ostatním majitelům bytových jednotek.
3. Přijal opatření, aby k podobnému porušení zákona již nedocházelo.

Žádám o písemné vyjádření prostřednictvím datové schránky ve lhůtě 30 dnů od doručení této stížnosti. Taktéž žádám o dodržování povinnosti SVJ se k zaslaným zprávám přes datovou schránku vyjádřit do 30 dnů po obdržení, což již bylo min. jednou porušeno.

V případě nedodržení zákonných povinností jsem připraven podat podnět k šetření na celé SVJ nejen právní cestou.

S pozdravem
Petr Ullmann